

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2456/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม่
นายเฉลียว หรือเหลียว ลือชา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 38

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ผู้กระทำความผิดใช้อาวุธปืนยิงเจ้าพนักงานตำรวจแต่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจยิงตาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องผู้กระทำความผิดย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 และโทษก็เป็นอันระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 38 ดังนั้น อาวุธปืนซึ่งเป็นปืนที่มีทะเบียนของผู้อื่นที่ผู้ตายใช้ยิงเจ้าพนักงานตำรวจจึงไม่อาจริบได้ตามบทกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนายเอนกหรือพิชาย สินวัง ได้ร่วมกันมีเฮโรอีน ๑๐ กุณ คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ ๒,๘๓๘ กรัม ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีนจำนวนดังกล่าว และจำเลยมีอาวุธปืนพกสั้นขนาด ๗.๖๕ จำนวน ๑ กระบอก มีหมายเลขทะเบียนเป็นของผู้อื่นพร้อมกระสุนปืนขนาดเดียวกันจำนวน ๕ นัด ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปใน เมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อม เฮโรอีนและอาวุธปืนดังกล่าวข้างต้น และยึดอาวุธปืนที่นายเอนกหรือพิชายใช้ยิงเจ้า

พนักงานเป็นอาวุธปืนขนาด .๓๘ ๑ กระบอก กระสุน ๔ นัด ปลอกกระสุนปืน ๑ ปลอก ผ้าใบใช้ห่อเฮโรอีน ๑ ผืนเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษและพระราชบัญญัติอาวุธปืน ๗ และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพขอหาความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ แต่ปฏิเสธข้อหาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และพระราชบัญญัติอาวุธปืน ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ริบเฮโรอีนผ้าใบ และอาวุธปืนขนาด .๓๘ กระสุน ๔ นัด และปลอกกระสุนปืน ๑ ปลอก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ริบอาวุธปืนขนาด .๓๘ จำนวน ๑ กระบอก กระสุน ๔ นัด ปลอกกระสุนปืน ๑ ปลอกที่นายเอนกหรือพิชาย สินวังไชยยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นปรากฏตามคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกจิระศักดิ์ วิเชียรโชติ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมจำเลยว่า อาวุธปืนดังกล่าวมีทะเบียน เมื่อนายเอนกหรือพิชาย สินวังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตาย สิทธินาคดีอาญา มาฟ้องนายเอนกหรือพิชาย สินวังย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ และโทษย่อมระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๘ จึงไม่อาจริบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คืนอาวุธปืนขนาด .๓๘ จำนวน ๑ กระบอกกระสุน ๔ นัด และปลอก กระสุนปืน ๑ ปลอก แก่เจ้าของ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายปัญญารัตน์ วิระยะวานิช
ศาลอุทธรณ์ - นายพรชัย สมรรถเวช

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>